އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޘްބާތު [illegible] ކަމާއި، [illegible] ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން [illegible]، [illegible] އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން [illegible] ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އެޕްރީލް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އެޕްރީލް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި [illegible] ޖާދޫ [illegible]، [illegible]، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްފިނަމަ [illegible] ނުކުރާނަން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ނުލައި ކަމުގައި ބުނެ އިންޞާފު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާން ޖާގައެއް ނެތްކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢުދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަޙްމަދު ޖައިރަލްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޢުދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި، އިޖުރާއީ ޢުދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިރަލްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމަވައިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ތާއީދުކުރާނެ ގާނޫނީ ހަމައިން ކުރިމަތިކޮށްފައި ކަމެއް ކަމަކަށް ދައްކާފައި އެއްވެސް ގާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޖައިރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަޙްމަދު ޖައިރަލް ވަޒީފާއަށް ނުޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި ކަމަށްވާތީ، ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ގާނޫނީ ސަބަބު އަޙްމަދު ޖައިރަލްއަށް ބުރަވެވިފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުގެނައުމަށް ފަދަ ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވީ، އިސްތިއުނާފުގައި ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު އަދި ޙުސައިން ޝަހީދު، ފަނޑިޔާރު ޢ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޖައިރަލް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނުޖެހިވަޑައިގަތުމުގެ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރު އެކަން ޢުދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ފާހަގަކުރާ ނަތީޖާއަކަށް ވާތީ، ނިސްބަތްވާ ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއާ ޢަލާޤާ ނުވާ ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނުކުތާތައް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ވ. ޚަދީޖާ ޢަލީ ޙަސަން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޖައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ހަމަލަޔީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޮންޖެރޭ އޮފިސަރުގެ ޕްރޮސެސިންގައި ދޫކަން ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރެވުނު އިންޒާރު ދޭފަދަ އަދަބުގެ ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިރޭ މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދުރުކުރުވައިވާ މުވައްޒަފުގެ ޙައްޤު އިޖުރާއަތު މުޤީން ގެއްލުން ހަރުދަނާކަމެއް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުގައި ކުރުމުންދާ ބެލުން ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުތާތަކަށް މިންވަރަކަށް ދީ ފަރާތްތަކުގެ ދުރުދުރުގައިވާ އިޖުތިމާޢީ ގެއްލުވުމުގެ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބެލި ހިސާބުން، ތަޖުރިބާކާރުގެ ނުވާކަން ބަޔާންކުރެވޭ އެ ދަރަޖައިގައި ޖެނެރަލް އުސޫލުތަކަށް އިޝާރާތް ތަފްސީލީ ނުކުތާގައި ސާބިތުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުގެ ދަރަޖައަށް ޢަރުޟުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެވޭ ނުކުތާ ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ޙަޤީޤީ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ބަލައިގަނެވޭ ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމާ ޢާއިދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަބްދުލް ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފެމިލީ ސަޕްލައި ޗެއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައިން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މުހިންމު ކޯޓުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އަދަބީ ގޮތުން ކުށެއް ބޭރުވެރިކަން ގެއްލުވާފަދަ ދެފަރާތުގެ ގުޅުމުގައި، އަސްލުގައި އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ ހިނދެއްގައި ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ (މާލީ ބަދަލު އަދާކުރުމަށް ކޯޓުން ބަލާނީ ވ. އަސާސީ މުސާރަ ޤާނޫނާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިންޞާފު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު ޢަލީ ޒުބައިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަކައިގެންވާ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ބަލައިބެލުމުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަޔާންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއި ފަދަ އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެމިހުރި ސަބަބަކާ ނުލާ އިތުބާރާއި އޮންނަނީ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަކައިގެންވާ ޚާއްސަ ޙާލަތްތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު އަބްދުއްރަޙްމާން ޒަހީރާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޯޓުތަކުގެ ޖޫރިސްޕްރޫޑެންސްގައި މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުށްކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޯޓުތަކުން އަމަލުކޮށް ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެކެވެ. އެފަދަ އަދަބަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދުރުވެރިވާ އަދަބެއް ކަމަކަށް ކުރިއަރާ އަސާސީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ދަރަޖައިގައި އެ އަދަބު ހިމަނާފައިވާކަން ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ ފުޅާމަޢުނާއެއްގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުގައިވެސް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަރާބަރު އިންސާފު ދިނުމަކަށް ބެލެވޭ ހާލަތެވެ.

8. އެހެނީ، އެންމެ ހަރުކަށިއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ކަނޑުވާލެވޭ މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލުމުގެ ހަމަތަކުން ފުރުޅުވިލުވުން ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާއި މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިނުވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫނަސް، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ނުކުތާތަކާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ބަލައި، (2) މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ބުނުން ނުވަތަ އެ ކޯޓަކަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ބުނުން، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުޖެހިލުމާއި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ނުފެތިގެންވުމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ތާއީދުން ބިރަކަށް ތަބާނުވުމާއި، ޤަވާޢިދުބޭރުގެ ބާރުފޯރުވުމުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ފަރަގަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލްތައް ގެއްލޭ ނުހިމެނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޝީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

12. ވަކީލުންނާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާގޮތަށް، ނިންމުމު ގޮތަށް ވާސިލުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޤަޟާއީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަޙްކަމާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ޤާނޫނުއެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މައްސަލަތަކުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ދިރާސާ ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޝީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

15. ވަކީލުންނާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ޤާއިމުވެފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނައްޞަކީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަކީލުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލައި ނިންމުމުގައި އެ ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ޝަރީޢަތްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަފްސީރުކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ބަލައިގަތުމެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޙައްގު ދޭހަވާ ނުކުތާއެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތީ ބުނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ ބުނުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާއީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާތީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢު ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަޚްޞީކޮށްވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނެވޭ ސަބަބަކާ ޖެހުނަސް އިތުބާރަށް އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރެއް އޮވެގެން މެނުވީ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަޒައިގެންވާ ޚާއްޞަ ހާލަތުތަކަށް ވިޗާރުކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްފާޤު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްފާޤު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ހަމަޖެހޭ ގޮތުން ކުރެވުން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީފް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީފް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަރިޔާ ޒަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަރިޔާ ޒަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ބޮޑު ކުށެއް، ބާރުގަދަ ކުށެއް ނޫންނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮތިގަނޑު ދިރާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢައިލަތްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ހާލަތްތަކެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަދީލަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްޓިގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ހާލަތު ބާވަތްތަކުގެ އަލިގައި ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފު ވ. ޢަނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފު އާއި ޢަނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުތަކުން އެ މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވުމުގެ މިސާލަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާނުލައި ކަމުގައިވުމެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.